

要。《最高人民法院关于审理建筑物区分所有权纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款，建设单位按照配置比例将车位、车库，以出售、附赠或者出租等方式处分给业主的，应当认定其行为符合……“应当首先满足业主的需要”的规定。因此，笔者认为只有在车位、车库优先满足业主的需要后仍有空余的，才可以临时出租给业主以外的单位和个人。一是因为业主以外的单位或个人行使车位权利时必然要进出小区，这会加重物业管理难度，也可能增加小区的安全隐患；二是如若今后小区内的业主增加了用车需求，而此时车位却已处理完毕，业主们要求按照《中华人民共和国民法典》第二百七十六条之规定实现停车需求，已无可能。结合到本案情况，朱某在购买案涉房屋时作为小区业主，其有权购买小区的车位并使用。但是其现将车位附随房屋一并出售给黄某、张某，此时如由朱某赔偿车位价款后继续享有该小区车位的使用权，并不符合上述法律规定的精神，亦不利于满足小区业主的住宅需要。因此，法院在查明案涉车位性质

并确 认车位并未出售或出租的前提后，对黄某、张某变更诉讼请求为要求朱某继续 交付车位的诉讼请求予以支持。

编写人：江苏省无锡市惠山区人民法院 朱佳莉

未办理过户登记不动产拆迁款归属的司法认定

—— 某建筑装饰公司诉某水泥制品厂、高某房屋买卖合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市第三中级人民法院(2022)渝03民终256号民事判决书

2. 案由：房屋买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 某建筑装饰公司

被告(上诉人): 某水泥制品厂

被告(被上诉人): 高某

【基本案情】

某水泥制品厂与某造船厂均为集体所有制企业，前者从1996年歇业至今，后者因未依法年检在2005年8月23日被吊销营业执照，但未注销登记。

1997年6月10日，街道办事处批准某水泥制品厂、某造船厂兼并。同年8月12日，高某与某水泥制品厂、某造船厂签订《房屋买卖合同》，约定某水泥制品厂、某造船厂将3号、2号、1号产权证项下厂房，相应的三相电、工业用水户头等作价22万元卖给高某，产权过户手续由高某自行办理。随后某水泥制品厂、某造船厂将相应的证照和厂房交付给高某。1999年1月10日，某建筑装饰公司与高某签订《搬迁合同》，约定某建筑装饰公司以31.5万元的价格向高某购买前述1号产权证项下厂房。该合同还约定，某建筑装饰公司另付高某搬迁费10万元。合同签订后，某建筑装饰公司向高某支付了购房款及搬迁费，

高某向某建筑装饰公司交付了案涉房屋。之后，由于某水泥制品厂职工对企业兼井及职工安置有意见而不断上访，并以前述已卖之房产权证遗失为由申请补办相应产权证。2014年10月20日，主管部门为案涉1号产权证项下厂房补办了房屋产权证。2017年10月27日，案涉房屋被征收。征收机构与某水泥制品厂签订的协议约定，房地产权证项下房屋的征收补偿费为161.5万元。协议签订后，某建筑装饰公司、高某、某水泥制品厂因补偿费归属产生争执未被支付。某建筑装饰公司遂诉至法院。

【案件焦点】

购买不动产后，出卖人仅交付了不动产而未办理产权变更登记。在不动产被征收的情况下，征收补偿费的归属如何确定。

【法院裁判要旨】

重庆市涪陵区人民法院经审理认为：高某与某水泥制品厂、某造船厂签订的房屋买卖合同效力已经被生效民事判决书确认。高某与某建筑装饰公司签订的《搬迁合同》，名为搬迁合同，实为《房屋买卖合同》，系双方当事人的真实意思表示，未违反法律、法规关于合同效力的规定，属有效合同。标的物交付后，根据标的物的毁损灭失风险亦随之转移的规则，标的物灭失后的相应赔偿或补偿亦应归某建筑装饰公司所有。买卖合同是转移标的物所有权的合同，买受人购买的是标的物的所有权，标的物交付后办理过户登记手续或协助过户登记等转移所有权的行为本就是出卖人的义务，出卖人不得依登记的公示公信原则主张标的物的所有权和毁损、灭失补偿或赔偿款。某水泥制品厂在房屋已交付的情况下，仍以房屋产权所有人身份与他人签订合同属违背诚信原则的违法缔约行为，现某建筑装饰公司对相应征收补偿价款认可，可视为该补偿款价款为合理补偿款。故某建筑装饰公司主张确认案涉房屋的征收补偿费归其享有，予以支持。

重庆市涪陵区人民法院依照《中华人民共和国合同法》第三十二条、第四十四条、第一百一十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，

判决如下：

- 一、某建筑装饰公司与高某签订的《搬迁合同》有效；
- 二、房屋产权证项下房屋的征收补偿款161.5万元归某建筑装饰公司享有。某水泥制品厂不服一审判决，提起上诉。

重庆市第三中级人民法院经审理认为：同意一审法院意见，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

虽然本案某建筑装饰公司与高某签订的是案涉不动产的《搬迁合同》，但结合合同内容来看，实际上该合同属于《房屋买卖合同》。即高某交付《搬迁合同》涉及不动产的所有权而取得对价，而某建筑装饰公司通过支付对价获得案涉不动产的所有权。而因历史原因，导致高某本人未能取得不动产登记的产权人地位，进而导致某建筑装饰公司仅取得不动产占有而未能成为登记产权人。这种情况下的不动产拆迁款，仍应属于某建筑装饰公司所有，主要原因是：

一、案涉不动产已经完成交付

在没有完成不动产登记的情况下，不动产产权证书的交付，在法律上没有实际意义。登记产权人完全有可能通过遗失补办的方式，重新向登记机关申领产权证书。本案即发生了类似情况，某水泥制品厂、某造船厂将相应的证照和厂房交付给高某后，某水泥制品厂的职工以前述已卖之厂房产权证遗失为由申请补办相应产权证。但是，本案所涉不动产并非仅仅完成了产权证照的交付。实际上，先后两次交易中，均发生了不动产的实际交付行为，在高某与某建筑装饰公司签订《搬迁合同》后，高某还将案涉不动产进行了转移占有。转移占有后，由某建筑装饰公司实际对案涉不动产进行管领、控制。

二、不动产交付后的毁损灭失风险由占有人承担

在不动产转移占有后，根据《中华人民共和国民法典》第六百零四条的规定，标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干

问题的解释》第八条也进行了类似规定。所以，在没有法律例外规定或者当事人另有约定的情况下，不动产在交付后灭失的，该风险由买受人承担。之所以如此规定，是因为虽然买受人可能并未取得登记所有权人地位，但是相关财产由其管领、支配甚至收益，登记所有权人则没有这些权利。在买受人实际占有